

מסורת הש"ם

(א) כתובות 16, ג (ב) נפי' הטור בס' רס"א כגון שאין לו פתחים בכל ארבע רוחותיו, (ג) זהו גי' רש"י ויש גירסא אחרת להספך והיא גירסת הרמב"ם וע"ש ובספר כוס ישועות, (ד) ימנות 1, (ה) נפי' חוס' קדושין לב, ד"ה רב יהודה, (ו) נפי' לעיל ל' חוס' ד"ה הא אין, (ז) קדושין ל: ע"ש, (ח) נלעיל ל., (ט) דגרים כנ, (י) עיין בחוס' דכתובות דף ת' שחילו בע"ה,



תורה אור השלם

1 בי תרצה חמור שנאף רבן תנת משאו וחקלקת מעוב לו עוב תעוב עמה: שמות כג ה
2 איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני ואלהיכם: ויקרא יט ג
3 כבד את אביך ואת אמך למען יארכו ימך על האדמה אשר יי' אלהיך נתן לך: שמות כב

4 כבד את יי' מחוקך ומראשית כל תבואתך: משלי ג ט

5 לא תראה את חמור אחיך או שורו נפלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו: דברים כב ד



הגהות הב"ח

(א) גמ' אכל הכא ידידי שקלי: (ב) שם אני ה' אלהיכם טולס:



גליון הש"ם

רש"י ד"ה לומר וכו' הלבך אי לא כתיב. ענין זה כתב רש"י בינה דף ז ע"כ ד"ה שיעורו:



רבינו חננאל

קמיה תלתא. אמר ליה רב ספרא מנא לך [הא] אמר ליה דתנן אם יש שם ביד מתנה בפני ביד אמר ליה מי דמי התם אפוקי ממונא הוא ובעי ביד אבל הכא ידי שקלי בתרי סגי ליה תנע דקתני אלמנה מוכרת שלא בב"ד. ואסיק' משמיה דרב נחמן בהויא דאינה צריכה ביד מומחה אבל צריכה (אפי') ביד הדיוטות: מתני' מצאה ברכת וכו' עד אמר לו אביו היטמא או אל תחזיר לא ישמע לו. ת"ד מנין שאם אמר לו אביו היטמא או אל תחזיר שלא ישמע לו לבטל את המצוה שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו ואת שבתותי ככבודי אפי"ם שהוהרחיק כביבוד אב ואם אם יאמרו לך חלל שבת אל תשמע להן אלא ואת שבתותי תשמרו וכן בכל המצות. ומקשינן טעמא

כרי מגו תלתא. שנים מן השלשה יבואו ויעידו לומר שלשה היינו: **אם יש שם ב"ד**. וסתם ב"ד שלשה. אלמא אין כח להפקיר ממון זה אלל זה כפחות משלשה: **גילוי מילתא**. שידעו שחלקמי כשזה: **אלמנה**. הניזונת מנכסי יתומים מוכרת למוזנות: **שלא בב"ד**.

ובלכך שיראו שנים שלא תמכור בזול:

במתני' **מלאה כרפת**. בגמרא מפרש מאי אכטריך: **היטע צנים הקצרות**. והוא כהן: או **שאמר לו אל תחזיר**. והוא כמקום שהוא מותר ללך שם: הןך וישנ לו. הצעלים: **אכל לא נטעון**. בגמרא מפרש: **גמ' רפס שאמרו**. ששינו במשנתנו עסקינן כשאינה מתעה את הבהמה כשמוכה להיות כורסת ויואלת: **ואינה משתמרת**. שאינה נעולה ואם זאת ללאת יולאה: **מעייל לגויל**. כדאמרין לעיל (דף לז). לגיינתו ולחורבתו מנין: כרישא גרסינן וסווא **שעומדם כחון לתחוס** כסיפא גרסינן **וסווא שעומדם חוץ לתחוס: אני ה'**. אע"פ שאמרמי לך ירא את אביך אני אדון לשניכם ואם אמר לך אביך עבור על דברי לחלל שבת אל תשמע לו: **הוא אמינא לייסא ליה**. דלמי עשה לכיבוד ודמי לא מעשה דלא תוכל להתעלס: אצידה עשה ולא מעשה היא השנ תשינם לא תוכל להתעלס: **הוקש כנודם**. בגזירה שזה כבד את אביך כבד את ה' מהוהך: **וליום ניה חסרון כיס**. אם לא יטעון: **פריקה אית נה חסרון כיס**. שהבהמה נכזרת תחת משאה: **לומר לך פריקה כחנם**. אכל טעיניה לא נכטוית אלא בשכר ה'הלךך אי לא כתב פריקה ואחיא מק"ו מטעיניה הוה אמינא דיו לצא מן הדין להיות כנדון מה טעיניה בשכר אף פריקה בשכר: לא **מסיימי קראי**. למשמעות טעיניה הלךך אי כתיב חד הוה אמינא לפריקה אחא: **רוצץ תחס משאו**. משמע שזריך לפרוק: **דרמו אינהו וטעונייהו כזורחא**. אף המשא מוטל על הקרקע שזריך לטעון:

מדברי

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

לב.

אִלְמְנָה מוכרת שׂאָא בב"ד. וא"ת הסם משום חינא או משום שלא תתנוה בב"ד כדמפרש באלמנה ניזונת (כתובות דף 15: ושם) וי"ל דס"ל כיון דאלמנה מוכרת אע"ג דאינה שלה שלא בב"ד משום חינא ה"ג שותף יכול את שלו שלא בב"ד אע"ג דליכא טעם דחינא: **בִּית דין הדיוטות**.

וא"ת והאמרין הסם (דף נח. ושם) אלמנה ששמה לעזמה לא עשהה ולא כלום דאמרין לה מאן שם לך הלא מכרה ע"פ ב"ד הדיוטות וי"ל כיון שלוקחת לעזמה נראה לעולם שמעכבת מנכסי יתומים צידה אע"פ שיש ב"ד הדיוטות כיון דליכא מומחין אכל כשמוכרת לאחרים אין נראה שמעכבת משלהם שהרי לא עכבה כלום וא"ת ומ"ש דאלמנה מוכרת לאחרים שלא בב"ד ובב"ד יכולה לעכב אפי' לעזמה מדאמרין הסם דא"ל מאן שם לך משמע דבב"ד יכולה לשום וקאמר נמי הסם ההוא גברא דאפקידו גביה כסתא דיתמי אזל שמה לנפשיה בתי זוזי לסוף אייקור כו' אחא לקמייה דרבי א"ל מאן שם לך משמע דבב"ד יכול לשום ולקמן כפרק המפקיד (דף לח.) מן המפקיד פירות אכל חבירו והקדיצו כו' עושה להם תקנה ומוכרן בב"ד וכשהוא מוכרן מוכרן לאחרים ואין מוכרן לעזמו כיולא זו גבאי דקדק פורטין לאחרים ואין פורטין לעזמם דאפילו בב"ד מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעזמם ושלא בב"ד אין מוכרין אפילו לאחרים וליכא למימר הא דאמר ומוכרים לאחרים בב"ד היינו ברשות ב"ד אכל אי ידעי ב"ד השומא יכול לעכב לעזמו דזירושלמי מסיק על ההוא מעשה דרבי יוחנן מקוקאה דמייתי פ"ק דפסחים (דף יג. ושם) א"ל לך ומוכרם בב"ד אלמא אע"פ שנתן לו רשות היה זריך למוכרם בב"ד וי"ל דמוכרת שלא בב"ד משום חינא ה' וגבי כסתא דיתמי נמי דיכול לעכב לעזמו בב"ד מניין למימר דהיינו דוקא דזיעבד דמשום חשד לא מהדרין עובדא א"י דגבי יתמי ב"ד עצמם הם מפקידין ולכן יכול לעכב לעזמו על פיהם אכל פקדון של אחרים אינו יכול לעכב לעזמו על פי ב"ד: **בבבד את ה' מהוהך**.

הא דנקט קרא דדגרי קבלה ולא נקט קרא דליש אמו ואביו תיראו וכתיב את ה' אלהיך תירא משום דניחא ליה לאתויי קרא דכנוד: **מדברי**

יחזק והוא שעומדת חוץ לתחום מכלל דברפת אפילו עומדת חוץ לתחום נמי אינו חייב בה: בבית הקברות לא יטמא לה: ת"ר מנין שאם אמר לו אביו היטמא או שאמר לו ה'אל תחזיר שלא ישמע לו שנאמר **י**איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו אני ה' **י**כולכם חייבין ככבודי טעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמרו הא לאו הכי הוה אמינא צייתא ליה ואמאי האי עשה והאי לא תעשה ועשה ה'ולא אתי עשה ודחי את לא תעשה ועשה איצטריך ס"ד אמינא הואיל יהוקש כיבוד אב ואם לכבודו ה'של מקום שנאמר כאן **י**כבד את אביך ואת אמך ונאמר להלן **י**כבד את ה' מהוהך הלבך לצייט ליה קמ"ל דלא לשמע ליה: מצוה מן התורה לפרוק אבל לא לטעון: מאי אבל לא לטעון אילימא אבל לא לטעון כלל מאי שנא פריקה דכתיב עוב תעוב עמו טעיניה נמי הכתיב **י**הקם תקים עמו אלא במצוה מן התורה לפרוק בחנם ולא לטעון בחנם אלא בשכר ר"ש אומר

אף לטעון בחנם תנינא להא דת"ר פריקה בחנם טעיניה בשכר ר"ש אומר זו וזו בחנם מאי טעמייהו דרבנן דאי ס"ד כר"ש לכתוב רחמנא טעיניה ולא בעי פריקה ואנא אמינא ומה טעיניה דלית בה צער בעלי חיים וליכא חסרון כים חייב פריקה דאית בה צער בעלי חיים וחסרון כים לא כל שכן אלא למאי הלכתא כתביה רחמנא לומר לך פריקה בחנם טעיניה בשכר ורבי שמעון מאי טעמא משום דלא מסיימי קראי ורבנן אמאי לא מסיימי קראי הכא כתיב רובץ תחת משאו התם כתיב נופלין בדרך דרמו אינהו ומעונייהו באורחא משמע ורבי שמעון נופלין בדרך אינהו ומעונייהו עלוייהו משמע אמר רבא מוברי

עין מושפט נר מצוה

קעא א ב מיי' פי"ז מהל' אישות הל' יג ופי"ח הל' כן סמג עשין מנח טושי"ע אה"ע סי' קג סעיף א: **קעב** ג מיי' פט"ו מהל' אצידה הל' ה סמג עשין עד טושי"ע ח"מ סי' רסא סעיף ג:

קעג ד מיי' פ"א שם הלכה יח ופי"ג סמג מהלכות רוצח הלכה א סמג שם טושי"ע ח"מ סי' רעב סעיף ב:

קעד ה מיי' פ"א מהל' אצידה הל' ט ופי"ז מהלכות ממרים הל' יב סמג שם וסי' עה טושי"ע ח"מ סי' רסו סעיף ה וטושי"ע י"ד סי' רמ סעיף ט:

קעה ו מיי' פ"א מהל' רוצח הל' ה סמג עשין פא טושי"ע ח"מ סי' רעב סעיף ד:

קעו ז ח מיי' שם הל' ח טושי"ע שם סעיף י:

קעז ט מיי' פט"ו מהל' אצידה הל' ה סמג עשין עד טושי"ע ח"מ סי' רסא סעיף ג:

קעה י טושי"ע שם כהני"ע:

כ מיי' פ"ו מהל' ממרים הל' א:

קעב ל מיי' פ"ג מהל' רוצח הל' ז סמג עשין פא טושי"ע ח"מ סי' רעב סעיף ו:



מוסף רש"י

שאם אמר לו אביו. לכהן היטמא. צנית הקצרות להשיב אצדה. ואם הסיפה עומדת כחון ואמר לו אל תחזיר (יבמות ו.) שנאמר איש אמו ואביו תיראו וגו'. וילפינן ללא דטומאה ולאו דהשבת אצדה מלאוי דשבת (שם).



רבינו חננאל (רמבשר) דכתב רחמנא הכי הא לאו הכי הוה אמינא אם יאמרו לו אל תשיב ישמע לו אמאי והא כיבוד אב ואם עשה הוה שנאמר כבד את אביך והשבה היא עשה שנאמר השב תשיכם לאחריך ולא תעשה שנאמר לו תוכל להתעלם ולא אתי עשה ודחה לא תעשה ועשה. ופרקינן מהו דתימא הואיל ואיתקיש כיבוד אב ואם לכיבוד המקום שנאמר כבד את ה' מהוהך אימא ניציית ליה לאבוה קמ"ל דלא: חייב לטעון ולפרוק אפי' ק' פעמים שנאמר עוב תעוב עמו. פי' פריקה אית בה חסרון כיס שאם לא תפרקה תמות הבהמה תחת משאה טעיניה אין בה חסרון כיס דליכא חששא למיתת הבהמה. ויש בו בעל הבהמה ואמר לו מצוה עליך לפרוק אם תרצה לפרוק פרוק פטור שנאמר עמו. היה בעל הבהמה זקן או חולה חייב. מצוה מן התורה